

ANNO CHRISTI 1215

ANNO CHRISTI 1215.

νυκτός, ἵνα ὅταν ἐνδ αὐτὲς εἰς
τινα τόπον ἀναγῇ ὡς ἂν μὴ
ὁ αὐτὲς πέπος ἐνεκεν αὐτῶν πλείστον βαρυθῇ,
προκυρατορίας λάβωσι συμμεῖξας παρὰ τῆς ἁλ-
λων ἐκκλησιῶν ἢ προσώπων τῆς ἡδὴ ἐκ τῆς
προκυρατοριῶν αὐτῶν μὴ ἐξαρρημύων· ὥτως
ὅπερ ὁ ἀειθμός τῆς προκυρατοριῶν τὴν ἀειθ-
μόν τῆς ἡμερῶν

δι' ἐκείνης, δύο ἢ πλείους συνερχέσθωσαν εἰς
μίαν.

Οἱ μὲν πέντω τὸ τῆς ἐπισκέψεως ὀφφίκιον
μὴ χειρὶς ὁμῶν, μὴ ζητήσωσαν τὰ ἐαυτῶν,
ἀλλὰ τὰ τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ, διορθώσιν, κηρύξιν,
καὶ ἀνατυπώσιν χολάζοντες, ἵνα κορπὸν κομί-
σωνται τὴν μὴ ἀπολλύμενον. ὁ δὲ κατὰ τάς ἐλθεῖν
πειρασόμην, καὶ ὅπερ ἔλαβεν ἀποδότω, καὶ
τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ τινι τοιαύτως ἐπιβαρέσει, ποσὶ-
τον παραχέτω.

λδ'. Περὶ προκυρατοριῶν τῶν λεγόντων ἔξ
ἴσου συλλαχθῆσομεν.

Ἐπειδὴ πλείοι προσηῶτες, ἵνα προκυρατο-
ρίαν ἢ δευλείαν τινὰ παράσχωσι τῷ λεγόντι, ἢ
ἄλλοις, πλείον ἀπαιτῶσι παρὰ τῶν ὑποτεταγ-
μένων, ἢ ἀποφλήσοιεν, ἔν ταις αὐτῶν ζη-
μίαις κέρδος ἀκολουθεῖντες, ζητῶσι παρὰ τὸν
μᾶλλον ἢ βοηθεῖαν ἐν πῶς ὑποτεταγμένοις·
τῶτο ἀπὸ τῆς νῦν γημέσθαι κωλύομεν. ὅπερ εἰ
τις ἴσως τολμήσῃ· καὶ ὥς τὰ ἀπαιτηθέντα
ἀποκαταστήσῃ, καὶ ποσὶν περισφίχθῇ τῶς
πένησι διανέμειν. ὁ δὲ ὑπέρπερ, ὅταν ἐπ' αὐ-
τῶν τῶν ἐμφοροῦν αὐτῶν γογγυσμός παρατε-
θῇ, εἰ ἀμελητῆς γῆνηται ἐν τῇ ἀκολουθήσει
ταύτης τῆς διατάξεως, κανονικῇ ὑποκειῶν διεκ-
δικήσῃ.

λέ'. Ἰνα μηδεὶς ἀπὸ τῶν κειτῶν ἀνδρῶν ἀπο-
δειχθεῖσης αἰτίας ἐκκλητεύειν.

Ἰνα ἡ ὀφειλομένη τιμὴ παραχέθῃ τοῖς κειταῖς,
* τοῖς δικάζουσι συμβεβλῆσθαι ἐπάνω τῆς κόπων καὶ
ἐξόδων· κατισῶμεν ἵνα ὅπως τις ἐμφοροῦν εἰ-
δήμον· κειτὴ ἐγκαλέσῃ τὸν ἀντίδικον, αὐτὲς
παρὸ ἀποφάσεως εἰς τὸν ὑπέρτερον κειτῶν ἀνδρῶν
ἀλόγου αἰτίας μὴ προσκαλέσῃ· ἀλλ' ἐμφοροῦ-
ν ἐκείνῃ τῇ αὐτῇ * δικαιοσύνη ἐξακολουθεῖ-
τω· μὴ ἀντισταμῶν εἰς εἴρη ὅτι περ εἰς τὸν ὑ-
πέρτερον κειτῶν ἀπέσταν, ἢ γράμματα ἐπέ-
τυχον παρ' αὐτῶν, πρὶν τῇ ἀπέσταλμῳ πα-
ραδοθῆναι. ὅταν δὲ ἐξ ἐλόγου αἰτίας νομί-
σῃται ἐκκλητῆσθαι, ἐμφοροῦν τῶ αὐτῶν κει-
τῶ, τῆς ἀποδεικτικῆς αἰτίας τῆς ἐκκλήσεως
ἐκτεθείσης, ποιαιῆς δηλαδὴ, ἢ τις εἰς ἀπε-
δείκνυτο, νόμιμος ὀφείλε λογισθῆναι, ὁ ὑπέρ-
τερος ἐκ τῆς ἐκκλήσεως γνώτω· καὶ εἰς ἡττον
ἀλόγως αὐτὸν ἐκκλητῆσαι γνώη, ἐκείνον εἰς
τὸν κατώτερον ἀποκησάτω, καὶ ἐν ταῖς ἐξόδοις
τῷ ἄλλῳ μέρει καταδικάζετω. εἰ δὲ μήτε, αὐ-
τὲς προβήτω, σωζομένων τῆς διατάξεως καὶ ἐκ τῆς
μεζύνων δικῶν, εἰς τὸν ἀποστολικὸν θρόνον προ-
αχθῆσομεν.

A cios apostolicæ sedis, ut cum oportuerit
eos apud aliquem locum moram facere ne-
cessariam, ne locus ille propter illos nimium
aggravetur, procurationes recipiant mo-
deratas ab aliis ecclesiis vel personis, quæ
nondum fuerunt de suis procurationibus
aggravatæ: ita quod numerus procuratio-
num, numerum dierum quibus huiusmodi
moram fecerint, non excedat; & cum ali-
qua non suffecerit per ipsam, duæ vel plures
conjungantur in unam.

Porro visitationis officium exercentes
non quærant quæ sua sunt, sed quæ Jesu
Christi, prædicationi & exhortationi, cor-
rectioni & reformationi vacando, ut fru-
ctum referant qui non perit. Qui autem
contravenire præsumpserit; & quod acce-
perat reddat, & ecclesiæ, quam taliter ag-
gravavit, tantumdem rependat.

XXXIV. De subditis non gravandis, sub
præceptu servitii alicujus.

Quia prælati plerique, ut procuratio-
nem aut servitium aliquod impendant le-
gato vel alii, * plus extorquent a subditis
quam solvant; & in eorum damnis lu-
era sectantes, quærunt prædam potius
quam subsidium in subjectis: id de ce-
tero fieri prohibemus. Quod si quis for-
te præsumpserit: & sic extorta restituat,
& tantumdem cogatur pauperibus elar-
giri. Superior autem, cui * super hoc fue-
rit querela deposita, si negligens fuerit
in huiusmodi executione statuti, cano-
nicæ subiaceat ultioni.

Ibidem.
MS. Max.
De procura-
tionibus le-
gatorum æ-
qualiter col-
ligendis.
Ibid. tit. 49.
de immunit.
Ecclef. c. 8.
Quia pleri-
que,
* MS. Max.
aliis.

* MS. Max.
cum

XXXV. De causa appellationis expri-
menda.

Ut debitus honor deferatur iudicibus, &
litigatoribus consulatur super laboribus &
expensis: statuimus ut ubi quis coram ido-
neo iudice convenerit adversarium, ille an-
te sententiam ad superiorem iudicem ab-
que rationabili causa non provocet, sed co-
ram illo suam iustitiam prosequatur: non
obstante si dicat quod ad superiorem iudi-
cem nuncium destinaverit, aut etiam litte-
ras impetraverit ab eodem, priusquam de-
legato fuerint assignatæ. Cum autem ex ra-
tionabili causa putaverit appellandum, co-
ram eodem iudice causa probabili appella-
tionis exposita, tali videlicet, quæ si foret
probata, deberet legitima reputari, superior
de appellatione cognoscat: & si minus eum
rationabiliter appellasse cognoverit, illum
ad inferiorem remittat, & in expensis
alteri parti condemnet. Alioquin ipse
procedat, salvo constitutionibus de ma-
joribus causis ad sedem apostolicam per-
ferendis.

MS. Max.
Ut nullus
a iudicibus
sine ostensa
causa valeat
appellare.
Ibid. l. 2. tit.
28. de Apel-
lationibus
c. 59. Ut
debitus.

XXXVI.

add.
duosque

* dees. καὶ

Corr. αὐτῶν

E

ANNO
CHRISTI
1215.XXXVI. Quod iudex possit interlocutoriam
& comminatoriam sententiam revocare.MS. Max.
De commi-
nationibus
& interlo-
cutionibus
litigantium
Ibid. c. 50.
Cum cessan-
te.

Cum cessante causa cesset effectus, statuimus ut si iudex ordinarius, si delegatus, aliquid comminando vel interlocuendo protulerit, quo executioni mandato alter litigantium gravaretur, & sano usus consilio, ab huiusmodi comminationis vel interlocutionis effectu destiterit, libere in causæ cognitione procedat, non obstante, si a tali comminatione vel interlocutione fuerit appellatum (dummodo non sit ex alia legitima causa suspectus) ne processus negotii frivolis occasionibus retardetur.

MS. Max.
De litteris
ad remotos
judices non
impetendis.
Corr. Impe-
trandis.
Ibid. l. 1.
tit. 2. de
Rescriptis
c. 28. Non-
nulli.XXXVII. De litteris non impetrandis ultra
duas dietas, & sine speciali mandato.

Nonnulli gratia sedis apostolicæ abutentes, litteras ejus ad remotos judices impetrare nituntur, ut reus fatigatus laboribus & expensis, liti cedere, vel importunitatem actoris redimere compellatur. Cum autem per iudicium injuriis aditus patere non debeat, quas juris observantia interdicat: statuimus, ne quis ultra duas dietas extra suam diocesim per litteras apostolicas ad iudicium trahi possit, nisi de assensu partium fuerint impetratæ, vel expressam de hac constitutione fecerint mentionem.

Ibid. §. 2.

Sunt & alii qui se ad novum genus mercimonii convertentes, ut vel sopitas possint fuscitare querelas, aut novas immittere quæstiones, fingunt causas, super quibus a sede apostolica litteras impetrant absque dominorum mandato, quas vel reo, ne propter eas laborum vel expensarum dispendio molestetur, aut actori, ut per ipsas adversarium indebita vexatione fatiget, venales exponunt. Cum autem lites restringendæ sint potius, quam laxandæ: hac generali constitutione sancimus, ut si quis super aliqua quæstione de cetero, sine mandato speciali domini, litteras apostolicas impetrare præsumserit, & litteræ illæ non valeant, & ipse tanquam falsarius puniatur: nisi forte de illis personis extiterit, a quibus non debet exigere de jure mandatum.

MS. Max.
De ordine
judicii, &
partium di-
ctis scriben-
dis.
Ibid. l. 1. tit.
19. de pro-
bationibus.
c. 11. Quo-
niam.XXXVIII. De scribendis oñis ut probari
possint.

Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare, cum negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probatio: ne falsitas veritati præjudicet, aut iniquitas præva-

λς'. Περὶ ἀπειλῶν καὶ συλλαλῶν τῆς
δικαζομένων.

Επειδὴ παυθείσης τῆς αἰτίας παύει ἡ ἐν-
τέλεια, κατ' ἐξουσίαν ἵνα εἰάν ὁ τυκτικός χειρὶς,
ἢ ὁ ἀποσταλὴς, τι ἐπαπειλῶν ἢ μεταλαλῶν
προφέρει, ἵνα ἐξακολουθήσῃς * ἐν πολλῇς ὁ ἔτε-
ρῳ τῆς δικαζομένης βλαψείῃ. καὶ ὕγιει
χρῶμεν * συμβεβῆ ἀπὸ ταύτης τῆς ἀπειλῆς καὶ
μεταλαλῆς ἀποστῇ, ἐλθεῖν ὅπως ἐν αὐτῇ τῇ
δὲ γνώσει προσηύχῃ. μὴ ἀντισταμένη εἰάν ἀπὸ
ταύτης τῆς ἀπειλῆς ἢ μεταλαλῆς ἐκκλητεύσῃ.
ἵνα μὴ μόνον εἴη ἐξ ἄλλης νομίμου αἰτίας ὑπο-
πτος ὡς ἀν μὴ ἢ ἀρεβασίς τῆς παραγματούσεως κε-
ναῖς αἰτίαις ἐραδυνῇ.

λζ'. Περὶ γραμμάτων εἰς τὰς ἀπόντας μακρὰν
χειρὶς μὴ ἐπιτελεσμένων.

Τινὲς χάριτι τῆ ἀποστολικῆς θρόνου παρεχό-
μενοι *, Γράμματι πρὸς τὰς μακρόθεν ὄντας
χειρὶς ἐπιτυχεῖν βιάζονται. ἵνα ὁ ἐναγόμενος,
κεκμηκὼς κόποις καὶ ἀναλώμασι, δίκη ὑποχω-
ρεῖν, ἢ τὴν ἀκρίβειαν τῆ ἐνάγοντος ἐξαγορά-
ζειν πεισφίχῃ. ἐπειδὴ δὲ ὅσα κρίσεως ὁ ἀδι-
κίαις βαρυνθεὶς * ὑπομένειν ἐκ ὀφείλει ταύτας,
ἃς ἡ τῆ δικῆς παρατήρησις κωλύει. κατ' ἐξου-
σίαν ἵνα μὴ τις ἐξω δύο ἡμεροσασίων ἀπὸ τῆς
ιδίας ἐνορίας δι' ἀποστολικῶν γραμμάτων εἰς κρί-
σιν ἐλκεῖσθαι δυνήσῃ, εἰ μὴ ἐκ συναινέσεως
τῆς μερῶν ἐπιτελεσθῶσιν, ἢ ῥητῶς ταύτης τῆς
δὲ γνώσεως μνημονεύσῃ.

Εἰσὶ καὶ ἄλλοι τινὲς, οἵτινες ἑαυτοὺς εἰς νέον
γῆν * παραγματούσεως ἐπιστρέφαντες, ἢ ἵνα τὴς
πεθνήσκουσας διωκθῶσιν ἐξαισῶν ζητήσεις, ἢ
νέας ἐμβαλεῖν ζητήσεις, πλάττουσιν αἰτίας ἐφ'
ᾧ παρὰ τῆ ἀποστολικῆς θρόνου γράμματι ἐπι-
τυχάνουσιν ἀντὶ τῆς τῆς κυρίων ἐν πολλῇς. ἅπερ
ἢ τῶ ἐναγομένῳ, ἵνα μὴ δι' αὐτὰ τῆς κόπων
ἢ ἐξόδων βλάβη ὀχληθῇ, ἢ τῶ ἐνάγοντι,
ἵνα δι' αὐτὰ τὸν ἀντίδικον ἀπορροήσῃ κοπῶσει
διασείσῃ. ἐκτι-
θέασι. ἐπεὶ δὲ αἱ δίκαι πεισφίχται μάλλον
εἰσὶν ἢ χαυνώται. ταύτῃ τῇ γῆν δὲ ὁ δὲ
δεσπίζομεν, ἵνα εἰάν τις ἐπάνω τινὸς ζητήσεως
τῆ λοιπῆς χωρὶς εἰδικῆ τῆ κυρίως ἐντάλματος
ἀποστολικῶν γράμματι ἐπιτυχεῖν πλεμῶσιν, καὶ
αὐτὰ τὰ γράμματα μὴ ἰσχύουσιν, καὶ αὐτοὺς ὡς
παραγεγραμμένους τιμωρόμεν. εἰ μὴ ἴσως ἐξ ἐκεί-
νων τῆς ἀποστόλων εἴη, παρ' ὧν ἢ χρὴ ἀπαιτεῖ-
σθαι ἐκ δικῆς ἐν πολλῇς.

λθ'. Περὶ τῆς κρίσεως, καὶ ῥημάτων τῆς
μερῶν γραφισομένων.

Επειδὴ κατὰ τῆς πλαστικῆς ἐξήγησεως τῆ ἀδι-
κῆς χειρὶς ὁ ἀδίκος δικαζόμενος ποτὲ ἢ δύνα-
ται τὴν ἀληθῆ ἀρνήσιν καταστῆσαι, εἰς τὸ τῆ
ἀρνησάμενης ἔργον ἐκ τῆς τῶν παραγμάτων φύ-
σεως μηδεμίαν εἶναι ὁρῶν κατὰ τῆς. ἵνα μὴ
ἢ πλαστότης τῇ ἀληθείᾳ ἀποκρίνη, ἢ ἢ ἀδικία
προϊ-

ANNO
CHRISTI
1215.* Corr.
mandato
esse nom* Corr.
παρὰ τῆς* Sic L.
na intel-
xis ὅτι
is inter-
pres: is
est aditu-
hoc est,
petitus in-
riis, par-
non debe-
per judi-
cium.
Idcirco
adiciatis
βαρύνει
injuriis
vatis.
υπομένειν
pati, pr-
patere. I-
vero cor-
nat Lat
columna
ejusdem
dicis: b-
bet enim
pati.

ANNO
CHRISTI
1225.

in casu præmissio actor verus constitua-
tur elapso anno possessor.

Ibid. I. 2. tit.
43. de Arbi-
tris c. 8.
Contingit.

Ad hæc generaliter prohibemus, ne su-
per rebus spiritualibus compromittatur
in laicum: quia non decet ut laicus in
talibus arbitretur.

*XLII. De continuatione bonæ fidei in omni
præscriptione.*

Ibid. I. 2. tit.
26. de præ-
scriptionibus
c. 2. Quo-
niam omne

Quoniam omne quod non est ex fi-
de, peccatum est, synodali iudicio defi-
nimus, ut nulla valeat absque bona fi-
de præscriptio, tam canonica, quam ci-
vilis; cum sit generaliter omni constitu-
tioni atque consuetudini derogandum,
quæ absque mortali non potest observa-
ri peccato. Unde oportet, ut qui præ-
scribit, in nulla temporis parte rei ha-
beat conscientiam alienæ.

XLII. De seculari iustitia.

Hic folium
unum a Ma-
zar. codice
avulsū est

Sicut volumus ut jura clericorum non
usurpent laici, ita velle debemus ne
clerici jura sibi vendicent laicorum. Quo-

Matth. 22.

circa universis clericis interdicimus, ne quis prætextu ecclesiasticæ libertatis suam
de cetero jurisdictionem extendat in præjudicium justitiæ sæcularis, sed contentus
existat constitutionibus scriptis, & consuetudinibus hætenus approbatis: ut quæ
sunt Cæsaris, reddantur Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo recta distributione reddantur,

XLIII. Ne sine causa clericus fidelitatem laico faciat.

Ibid. tit. 24.
de iureju-
rando c. 30.
Nimis de
jure.
Rom. 14.

Nimis de jure Divino quidam laici usurpare conantur, cum viros ecclesiasticos,
nihil temporale detinentes ab eis, ad præstandum sibi fidelitatis iuramenta com-
pellunt. Quia vero, secundum Apostolum, *servus suo domino stat aut cadit*: sacri au-
thoritatis concilii prohibemus, ne tales clerici personis sæcularibus præstare cogan-
tur hujusmodi iuramentum.

XLIV. Quod constitutiones principum non prejudicent ecclesiis.

Ibid. I. 3. tit.
13. de re-
bus Eccle-
siæ c. 12.
Cum laicis.

Cum laicis, quamvis religiosi, disponendi de rebus ecclesiasticis nulla sit at-
tributa potestas, quos subsequendi manet necessitas, non autoritas imperandi:
dolemus sic in quibusdam ex illis refrigerare caritatem, quod immunitatem ec-
clesiasticæ libertatis, quam nedum sancti patres, sed etiam principes sæculares mul-
tis privilegiis munierunt, non formidant suis constitutionibus, vel potius confectio-
nibus impugnare, non solum de feudorum alienatione, ac aliarum possessionum eccle-
siasticarum, & usurpatione jurisdictionum, sed etiam de mortuariis, nec non & aliis
quæ spirituali juri videntur annexa, illicite præsumendo. Volentes igitur super his ec-
clesiarum indemnitati consulere, ac tantis gravaminibus providere: constitutiones hu-
jusmodi & vindicationes feudorum, seu aliorum bonorum ecclesiasticorum, sine legi-
timo ecclesiasticarum personarum assensu præsumptas occasione constitutionis laicæ
potestatis, (cum non constitutio, sed de-
stitutio vel destructio dici possit, nec non
usurpatione jurisdictionum) sacri approba-
tione concilii decernimus non tenere,
præsumptoribus per censuram ecclesia-
sticam compescendis.

• venditio-
nes.

Αθεοπίζομεν ἵνα ἐν τῷ προπεθέντι θέματι ὁ
ἐνάγων ἀληθὴς κατασταθῇ παρελθόντος τῆ ἐν-
αυτῇ νομᾶς.

Πρὸς ταῦτα ἡθικῶς κωλύομεν, ἵνα μὴ ἐπά-
νω πνευματικῶν πραγμάτων συνεπαγγελθῇ εἰς
κοσμικόν· ὅτι ἔπρεπει ἵνα λαϊκὸς ἐν τοῖς τοῖς-
τοῖς δὲ γιγνομένοις.

μά.

Deest hi
titulus in
cod. Maz

Επειδὴ πᾶν ὃ ἐκ ἐκ πίσεως ἀμαρτία ἐστίν,
συνοδικῇ κρίσει ἀποφαίνομεν, ἵνα μηδεμία ἰ-
σχὺς δίχα καλῆς πίσεως περιγραφῇ τοσούτον
κανονικῇ, ὅσον πολιτικῇ. ἐν τῷ ἡθικῷ πάσης
δυστάξεως ἀνὰ σωηθείας κατηγορεῖν, ἥτις χω-
ρὶς θανάτου ἐδιδάται φυλαχθῆναι ἀμαρτίας.
ὅθεν χρὴ ὥπως ὁ περιγράφων, ἐν ἑδρῇ ἑαυτοῦ
μέρει, πράγματι ἔχη συνείδησιν ἀλλοξίαν.

μβ.

Hic quod
titulus dee

Καθὼς θέλομεν ἵνα τὰ δέοντα τῶν κληρικῶν
λαϊκοὶ μὴ ἀρπάζωσι. ὥτως ἐθέλουν ὀφείλομεν,
ἵνα μὴ οἱ κληρικοὶ τὰ δέοντα ἑαυτοῖς διεκδικήσω-
σιν τῶν λαϊκῶν.

Mendol
locus.